

Lieferungs- und Leistungsvertrag

Nr. V-2024-0471 · mit Fördervorbehalt (KfW/BAFA)

Vertragsparteien

Auftragnehmer (AN)	Haustechnik Frey Muster GmbH, Musterstraße 42, 12345 Musterstadt
Auftraggeber (AG)	Max Mustermann, Birkenweg 7, 54321 Testdorf
Vertragsdatum	10. September 2024
Grundlage	Angebot Nr. 2024-0471 vom 03.09.2024 (Anlage 1)

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Lieferung und fachgerechte Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage (Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10) einschließlich aller im Angebot Nr. 2024-0471 aufgeführten Leistungen am Objekt Birkenweg 7, 54321 Testdorf, gemäß dem beiliegenden Leistungsverzeichnis (Anlage 1).

§ 2 Vergütung

Netto-Vergütung: 14.930,00 €
MwSt. 19 %: 2.836,70 €
Brutto-Vergütung: 17.766,70 €

Zahlungsplan: 30 % Anzahlung bei Auftragserteilung (wirksam nach Bedingung § 4), 50 % bei Lieferung der Geräte, 20 % nach Abnahme.

§ 3 Ausführungszeitraum

Der Ausführungsbeginn ist für den 15. Januar 2025 vorgesehen, das Ausführungsende spätestens am 28. Februar 2025.

Die Termine stehen unter dem Vorbehalt des § 4 (Aufschiebende Bedingung – Förderzusage). Bei Verzögerung der Förderzusage verschieben sich die Termine entsprechend.

§ 4 Aufschiebende Bedingung – Förderung (WESENTLICHE VERTRAGSKLAUSEL)

§ 4.1 Aufschiebende Bedingung

Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung (§ 158 Abs. 1 BGB), dass dem Auftraggeber eine Förderzusage im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EZ – Einzelmaßnahmen) durch die KfW Bank / das BAFA in einer Mindesthöhe von 30 % der förderfähigen Netto-Investitionskosten erteilt wird.

Dieser Vertrag wird erst wirksam, wenn die Förderzusage dem Auftragnehmer in Kopie vorgelegt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht keine Verpflichtung zur Leistungserbringung durch den Auftragnehmer und keine Zahlungspflicht des Auftraggebers.

§ 4.2 Ausführungsverbot vor Förderzusage

Die Ausführung der Leistungen darf NICHT vor Erhalt der Förderzusage und ausdrücklicher schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber beginnen.

Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn vor Bewilligung des Förderantrags führt gemäß BEG-Richtlinie zum vollständigen Verlust des Förderanspruchs. Diese Regelung dient dem Schutz des Auftraggebers und ist Bestandteil der BEG-Fördervoraussetzungen.

§ 4.3 Rücktrittsrecht bei Nichtgewährung

Erhält der Auftraggeber innerhalb von sechs (6) Monaten ab Vertragsdatum keine Förderzusage, ist er berechtigt, kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten (auflösende Bedingung, § 158 Abs. 2 BGB). Der Auftragnehmer hat in diesem Fall keinen Anspruch auf Schadensersatz oder entgangenen Gewinn.

§ 5 Sonstige Bestimmungen

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Musterstadt. Es gilt deutsches Recht. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Im Übrigen gelten die VOB/B und die AGB der Haustechnik Frey Muster GmbH (Anlage 2).

Musterstadt / Testdorf, den 10. September 2024

Haustechnik Frey Muster GmbH
(Auftragnehmer)

Max Mustermann
(Auftraggeber)

Dieser Vertrag enthält einen ordnungsgemäßen Fördervorbehalt gemäß BEG-Richtlinie.

